



PRÉFET DU HAUT-RHIN

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL

BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES ET DES
INSTALLATIONS CLASSÉES

928/jpr/ag

Arrêté du 16 janvier 2025 portant mise en demeure à la société DIAMETAL - France de respecter certaines des dispositions applicables à ses installations sises à Oltingue

Le préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite

- VU** le livre I, titre 7 du Code de l'environnement et notamment son article L. 171-8 I,
- VU** l'arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
- VU** l'arrêté préfectoral du 29 mars 2019 portant autorisation d'exploiter à la société DIAMÉTAL – France, notamment l'article 8.5.3,
- VU** la visite d'inspection du 13 novembre 2024,
- VU** le rapport de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargée de l'inspection des installations classées, concernant l'inspection susvisée,
- VU** l'absence de réponse de l'exploitant au terme du délai déterminé dans la transmission du rapport susvisé,

Considérant que les dispositions de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé sont applicables aux installations régulièrement autorisées antérieurement au 12 avril 2019 et relevant depuis lors du régime de l'enregistrement en application de l'article 1 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé,

Considérant que les prescriptions du point III de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé impose que « *L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin*

de confinement ou un autre dispositif équivalent.[...]

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. [...] Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. [...] »

Considérant que les prescriptions de l'article 8.5.3 de l'arrêté préfectoral du 29/03/2019 susvisé fixe que « *L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité [...] conformément aux référentiels en vigueur.* »,

Considérant que lors de l'inspection du 13 novembre 2024 et du contrôle des documents associés, l'Inspection a pu constater :

- qu'aucun bassin de confinement ni dispositif équivalent n'est présent sur le site de DIAMÉTAL permettant de recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, en non-conformité aux dispositions du point III de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé ;
- l'absence de vérification périodique relative aux dispositifs de sécurité destinés au confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie, en non-conformité aux dispositions de l'article 8.5.3 de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2019 susvisé ;
- l'absence de consignes destinées aux personnels, relative aux modalités de mise en œuvre des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement en cas de sinistre ou d'épandage accidentel, en non-conformité aux dispositions du point III de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé,

Considérant les dispositions de l'article L.171-8 du Code de l'environnement : « *Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine*»,

Sur proposition du sous-préfet, secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1^{er} :

La société DIAMÉTAL - France, désignée « l'exploitant » dans le présent arrêté, et dont le siège social est situé 49 rue de Wolschwiller – 68480 Oltingue, est mise en demeure de respecter, dans les délais prévus aux articles suivants, les prescriptions reprises ci-après, pour l'exploitation de ses installations situées à la même adresse.

Article 2 :

Dans un délai de 6 mois :

l'exploitant respecte les dispositions suivantes du point III de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé :

« *III. - Rétentions et bassin de confinement*

L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent.[...]

Des dispositifs permettant l'obturation des réseaux d'évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction d'un sinistre ou les épandages accidentels. [...]»

Article 3 :

Dans un délai de 6 mois :

l'exploitant respecte les dispositions suivantes de l'article 8.5.3 de l'arrêté préfectoral du 29 mars 2019 susvisé :

« Vérification périodique et maintenance des dispositifs de sécurité »

« L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité [...] conformément aux référentiels en vigueur. »

Article 4 :

Dans un délai de 6 mois :

l'exploitant respecte les dispositions suivantes du point III de l'article 20 de l'arrêté ministériel du 9 avril 2019 susvisé :

« III. - Rétentions et bassin de confinement »

« [...] Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. [...]»

Article 5 :

Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions de la présente mise en demeure, il peut être fait application, indépendamment des sanctions pénales encourues, des sanctions administratives prévues à l'article L. 171-8 du Code de l'environnement.

Article 6 : délais et voies de recours.

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Strasbourg par voie postale ou sur le site www.telerecours.fr. Le délai de recours est de deux mois pour l'exploitant et commence à courir à partir du jour de la notification du présent arrêté.

Article 7 : exécution.

Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie est notifiée à l'exploitant.

À Colmar, le 16 janvier 2025

le préfet,
Pour le préfet et par délégation
Le secrétaire général

SIGNÉ

Augustin CELLARD